



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
LUCAS MARTINS
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Poderes administrativos

1. Considerações Iniciais
2. Instrumentalidade
3. Abuso de Poder
4. Discricionariedade X Vinculação
5. Poderes em Espécie
6. Deveres

Poderes administrativos

1- Considerações iniciais

- Estado busca o interesse público através das funções legislativa, executiva e judiciária
- Para alcançar o interesse público, a Administração Pública necessita de instrumentos/ferramentas
- Essas ferramentas são os poderes administrativos (ligados ao princípio da eficiência)
- O mau uso dos poderes caracteriza o abuso de poder
- obs. diferente de poderes de Estado/estruturais (estado se organizando para melhor exercer suas funções básicas)

2- Instrumentalidade

- Os poderes administrativos não são fins em si mesmos, mas são meios para atingir o interesse público
- São instrumentos para um fim (interesse público)

- Poder-dever: não é opção da Administração (são imposições à Administração)
- “Não há poder só para ter poder”

3- Abuso de poder

- Mau uso dos poderes (poderes não utilizados para o interesse público)
- Abuso é gênero
- Pode ocorrer por conduta comissiva ou omissiva

3.1 – Excesso de poder

- Vício de competência
- Fora da competência para a prática do ato
- ex. em um tribunal, o técnico demite Analista por infração disciplinar (veja que o técnico não é competente para demitir um analista (o desembargador presidente do tribunal seria o competente)

3.2 – Desvio de poder

- Vício de finalidade
- Dentro da competência, mas fora do fim público (finalidade genérica) ou fora da finalidade específica do próprio ato
- ex. Desembargador presidente demite funcionário por vingança (veja que a autoridade é a competente, mas há vício de finalidade)

Bloco 2

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CNJ Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - CNJ - Analista Judiciário - Área Judiciária

Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e este seja, em tese, cabível.

CERTO

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Técnico Judiciário - Área Judiciária - Administrativa

Cristiano, servidor público estável do Estado Ômega que atua na atividade de controle, observou situações que reputou corresponderem a exercício abusivo dos poderes administrativos, a seguir especificadas.

I. Meirele, servidora estável do mencionado estado, ao praticar determinado ato no âmbito de suas atribuições, extrapolou a competência delimitada na lei.

II. Ricardo, servidor estável do mencionado estado, no exercício de suas atribuições, atuou com o escopo de beneficiar parentes, agindo, assim, com vistas a alcançar objetivo diverso do interesse público.

III. Certo órgão competente está omissa em apreciar determinado requerimento, para o deferimento de um ato vinculado no âmbito de suas atribuições, há mais de dois anos.

Considerando as situações delimitadas no estudo do abuso dos poderes administrativos, cada uma das mencionadas situações corresponde, respectivamente, a:

A) I. desvio de poder; II. excesso de poder; III. omissão que também pode caracterizar abuso de poder;

B) I. abuso de poder; II. excesso de poder; III. omissão que não pode caracterizar abuso de poder;

C) I. excesso de poder; II. desvio de poder; III. omissão que também pode caracterizar abuso de poder;

D) I. desvio de poder; II. abuso de poder; III. omissão que não pode caracterizar abuso de poder;

E) I. excesso de poder; II. abuso de poder; III. omissão que não pode caracterizar abuso de poder.

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Florianópolis - SC Prova: FEPESE - 2022 - Prefeitura de Florianópolis - SC - Procurador Municipal - Edital nº 001¹

O gênero “desvio de poder” comporta duas espécies: abuso de poder e excesso de poder.

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência²

O abuso de poder somente pode revestir-se de forma comissiva.

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência³

Incorrerá em excesso de poder o administrador público que, buscando prestigiar interesse particular, decretar a desapropriação de determinado imóvel rural sob a alegação de interesse social.

4- Discricionariedade x vinculação

- Há parte da doutrina que os chama de poderes
- Discricionariedade
 - A lei confere margem de escolha à Administração
 - Há juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo)
 - Não pode incidir na arbitrariedade, visto que está restrita às opções da lei
 - Opções: ex. art. 75 da Lei 14133/21
 - Conceito jurídico indeterminado (art. 20 a 30 da LINDB): ex. conduta escandalosa (não é definida objetivamente pela lei)

¹ errado

² errado

³ errado

- Razoabilidade controla a discricionariedade
 - Critério subjetivo de atuação, visto a margem de escolha
 - O poder judiciário pode controlar os limites do mérito (controle da legalidade- se está dentro das opções legais), não poderá entrar na questão do mérito em si
 - ex. remoção a pedido – depende da conveniência da Administração
- Vinculação
- A lei **NÃO** confere margem de escolha à Administração (única conduta)
 - **NÃO** há juízo de conveniência e oportunidade (**NÃO** há mérito administrativo)
 - É determinado (critério objetivo de atuação)
 - ex. demissão prevista na Lei 8.112/90 – Administração deve demitir quem incorre nas condutas previstas

Ano: 2022 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Florianópolis - SC Prova: FEPESE - 2022 - Prefeitura de Florianópolis - SC - Procurador Municipal - Edital nº 001⁴

Designa-se como poder vinculado ou regrado aquele que a lei atribui certa margem de liberdade para o agente público escolher a melhor forma de agir.

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: AL-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2021 - AL-CE - Técnico Legislativo

O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder

A) regulamentar.

B) de polícia.

C) discricionário.

D) disciplinar.

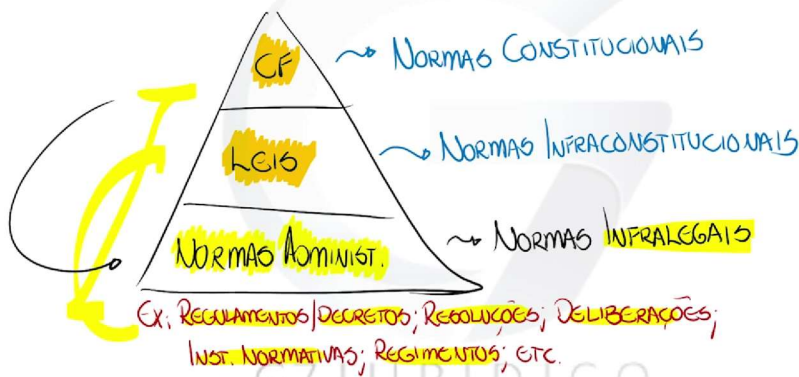
E) normativo.

⁴ errado

5- Poderes em Espécie

5.1. Poder Normativo/Regulamentar

5.1. PODER NORMATIVO/REGULAMENTAR



- É o poder-dever que a Administração Pública tem de editar atos gerais e abstratos no intuito de dar fiel execução à lei, sem, contudo, alterá-la ou inovar na ordem jurídica.
- Ex. regulamentos/decretos; instruções normativas; resoluções; deliberações; regimentos;
- Atos infralegais (por isso apenas complementam, mas não modificam a lei)
- Ato geral
 - Contrários aos atos individuais
 - Nos atos individuais é possível definir os destinatários (não importa o número, desde que seja possível essa individualização)
 - Atos que não são direcionados para pessoas determinadas
 - Todos os atos que decorrem do poder normativo são atos gerais
- Ato abstrato
 - Oposto do ato concreto (ex. multa de trânsito)
 - O ato concreto exaure todos os seus efeitos em uma única aplicação (em único caso concreto)
 - O ato abstrato produz efeitos em várias circunstâncias (ex. proibição de estacionar)
- Veja que há duas correntes quanto à nomenclatura desse poder:
 - 1ª corrente: chama de poder regulamentar
 - ❖ Visto que a Administração irá editar regulamentos

- ❖ Critica-se essa corrente, já que essa limitação na nomenclatura gera a exclusão de outras espécies de atos normativos, sendo o regulamento apenas uma espécie

-2ª corrente: chama de poder normativo

- ❖ Mais ampla e que abarca as diversas espécies de atos normativos
- ❖ Poder regulamentar em sentido amplo
- ❖ Regulamenta as leis

▪ Decretos autônomos:

-Diferencia do decreto executivo:

- ❖ Apenas complementa a lei
- ❖ Não altera ou inova a ordem jurídica

-O decreto autônomo pode alterar a lei

-É **exceção**

-“Art. 84, CF - Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)”

-Pode ser utilizado para extinção de cargo público VAGO ou;

-Para reorganizar a Administração Público, desde que não implique em aumento de despesa ou criação/extinção de ÓRGÃO público

Bloco 4

5.2. Poder Hierárquico

- É o poder-dever que a Administração Pública tem de distribuir atribuições internamente, isto é, dentro de uma mesma PJ
- Veja que o poder hierárquico não fundamenta as penalidades aplicadas pela Administração Pública (é o poder disciplinar ou o poder de polícia que servem de base nesses casos)
- Note que se trata de atuação interna, ou seja, dentro da mesma PJ (com seus respectivos órgãos)
- Ex. a DESCONCENTRAÇÃO administrativa é manifestação do poder hierárquico (descentralização NÃO, visto ser manifestação externa)
- Ex. 2- delegação e avocação de competência

- Na delegação, há a transferência de parte da competência de um órgão ou titular para outro
- Já na avocação, um superior atrai para si, por prazo determinado, uma competência de seu subordinado (órgão ou pessoa)
- Avocação de competência pressupõe subordinação
- Nem toda delegação de competência pressupõe subordinação (pode haver delegação para um mesmo grau hierárquico –horizontal-)
- Não admitem delegação ou avocação:
 - ❖ Competência exclusiva⁵
 - ❖ Competência para editar atos normativos⁶
 - ❖ Competência para julgar recurso administrativo
 - ❖ Mnemônico: **CE NO RA**
 - ❖ Súmula 510 do STF⁷: responde pelo ato aquele que pratica o ato

- Ex. 3: recurso administrativo (reexame por autoridade hierarquicamente superior)
- Ex. 4: ordem de serviço
- Ex. 5: dever funcional de cumprimento de ordens de superior hierárquico
- Apenas se fala em poder hierárquico quando o Estado está em exercício de função Administrativa
- Hierarquia pode ser vertical ou horizontal
- **LEI 9.784/99**

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

⁵ Obs. competência privativa pode delegar

⁶ Obs. Competência para editar decreto autônomo é passível de delegação (exceção à regra): art. 84, p.u da CF/88: “Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.”

⁷ Súmula 510 do STF “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I - a edição de atos de caráter normativo;

II - a decisão de recursos administrativos;

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§1º - O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§2º - O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§3º - As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-RS Prova: FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Analista Jurídico

Os poderes de comando, de fiscalização, de obediência, de delegação e de avocação decorrem do poder hierárquico da Administração.⁸

5.3. Poder Disciplinar

- É o poder-dever que a Administração Pública tem de aplicar sanções àquele que com ela possua vínculo específico.
- O vínculo pode ser hierárquico (agente público) ou contratual (particular);
- Nem sempre o poder disciplinar vai se manifestar em relação ao servidor público; pode ser em relação ao particular (desde que haja o vínculo específico) – ex. aluno de de escola pública; empreiteira que presta serviço ao Poder Público
- Penalidade ao servidor decorre diretamente do poder disciplinar e indiretamente do poder hierárquico
- Deve existir o devido processo legal ao aplicar uma penalidade
- obs. o poder hierárquico fundamenta, INDIRETAMENTE, a sanção

⁸ certo

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Técnico Judiciário - Área Judiciária - Administrativa

As autoridades competentes da Administração Pública verificaram que, após a regular formalização de determinado contrato administrativo com a sociedade Begônia, a contratada descumpriu as cláusulas estabelecidas no contrato, de modo que, mediante o devido processo administrativo, a ela foi aplicada a respectiva sanção, de modo proporcional, com fulcro na Lei nº 14.133/2021. Nesse contexto, a aplicação da sanção em comento corresponde à manifestação do(s) poder(es):

A) de polícia, em decorrência da denominada supremacia geral da Administração;

B) disciplinar, diante da relação de sujeição especial entre o contratante e o contratado;

C) de polícia, em razão da relação de sujeição especial entre o contratante e o contratado;

D) disciplinar, em decorrência da denominada supremacia geral da Administração;

E) de polícia, disciplinar e hierárquico, considerando a denominada supremacia geral da Administração.

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa Especialidade Contabilidade

No que concerne aos poderes da Administração, tem-se que o poder disciplinar

A) atinge aqueles que possuem vínculo jurídico com a Administração, como, por exemplo, os que com ela contratam, não se restringindo aos servidores.

B) constitui a prerrogativa de ordenar a ação dos agentes públicos, somente extravasando às limites da organização administrativa em caso de calamidade pública.

C) incide apenas em face daqueles que possuam vínculo funcional com a Administração, constituindo derivação do poder hierárquico.

D) manifesta-se mediante atuação de caráter vinculado, não sendo sua aplicação in concreto dotada de qualquer traço de discricionariedade.

E) atinge todos os administrados, sendo expressão da supremacia do interesse público e autorizando a aplicação de sanções nos limites fixados em lei.

Ano: 2022 Banca: OBJETIVA Órgão: Prefeitura de Varginha - MG Prova: OBJETIVA - 2022 - Prefeitura de Varginha - MG - Procurador Municipal

De acordo com DI PIETRO, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Poder _____ é o que cabe à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à _____.

A) disciplinar | cautela jurisdicional

B) de polícia | lei e ordem

C) disciplinar | disciplina administrativa

D) de polícia | constitucionalidade da Administração

Bloco 5

5.4. Poder de Polícia

- É o poder-dever que a Administração Pública tem de restringir direitos individuais em prol do interesse público.
- Penalidade, decorrente do poder geral, aplicada a alguém que não possui vínculo específico
- Código Tributário Nacional

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-MT Prova: FGV - 2024 - TJ-MT - Oficial de Justiça

Jonas, oficial de justiça, encaminhava-se à sede da Comarca Alfa com o objetivo de iniciar as atividades no plantão judiciário. Contudo, durante o trajeto, determinado agente de trânsito, constatando que Jonas realizou ultrapassagem em local proibido, acabou por multá-lo. Registre-se que a multa aplicada pelo agente de trânsito não teve qualquer relação com as funções públicas desempenhadas por Jonas.

Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, a atuação do agente de trânsito é uma manifestação do poder

- A) regulamentar.
- B) hierárquico.
- C) normativo.
- D) disciplinar.
- E) de polícia.**

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AL Prova: VUNESP - 2023 - TJ-AL - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento

Se os agentes da Municipalidade de Maceió interferirem na esfera privada do cidadão para salvaguardar o interesse público primário, ocorre a hipótese de exercício do poder

- A) de polícia.**
- B) discricionário.
- C) vinculado.
- D) disciplinar.

**Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-ES - Analista
Judiciário - Especialidade: Contador**

Texto associado

O poder de polícia tem origem em um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública.

CERTO

▪ **Polícia Administrativa X Polícia Judiciária**

-Polícia administrativa

- ❖ Direito administrativo
- ❖ Exercido por vários órgãos e entes (órgãos fazendários; órgãos fiscalizadores, entidades de trânsito, etc.)
- ❖ Incide em direitos/atividades/bens
- ❖ Em regra, preventiva

-Polícia judiciária

- ❖ Direito Penal
- ❖ Exercido pela polícia federal e polícia civil
- ❖ Incide em pessoas/indivíduos
- ❖ Apuração da materialidade e autoria
- ❖ Em regra, repressiva

Polícia Administrativa	Polícia Judiciária
Direito Administrativo	Direito Processual Penal
Vários Órgãos e Entes	Polícia Federal e Polícias Cíveis
Direitos, Atividades e Bens	Indivíduos
Preventiva, em regra	Repressiva

O poder de polícia difere da atividade de investigação criminal por possuir natureza exclusivamente preventiva.

▪ Ciclo de polícia

- a) Ordem de polícia (ex. não ingerir bebida alcoólica e dirigir)
- b) Consentimento de polícia (ex. CNH para poder dirigir)
- c) Fiscalização de polícia (ex. blitz de polícia)
- d) Sanção de polícia (ex. multa de trânsito por descumprir e dirigir alcoolizado)

▪ Delegação a particulares?

-Não pode ser delegado aos particulares, salvo quanto aos aspectos meramente materiais/executórios:

- ❖ Fiscalização (aspecto material)
- ❖ Consentimento (aspecto material)
- ❖ A sanção, segundo o STF, também pode ser delegada, desde que a pessoa de direito privado seja ente da Administração Indireta e preste serviço em caráter exclusivo
- ❖ A normatização não pode ser delegada (não é material/executório)
- ❖ Esses quatro aspectos compõem o poder de polícia e seu exercício (ciclo de polícia)
- ❖ ex. pode delegar a fiscalização colocando radares de trânsito e a aplicação de multas
- ❖ É *constitucional* a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

STF. Plenário. RE 633782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/10/2020 (Repercussão Geral – Tema 532) (Info 996).

-Atividade tipicamente Estatal

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 15ª Região (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária

A respeito do chamado "ciclo de polícia" e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da Administração Indireta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que

A) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis unicamente a pessoas jurídicas de direito público.

⁹ errado

B) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis a pessoas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio.

C) as fases de ordem, fiscalização e sanção são delegáveis a toda e qualquer entidade da Administração Indireta.

D) as fases de ordem, consentimento e sanção somente são delegáveis a entidades de natureza autárquica.

E) os poderes de polícia administrativa são indelegáveis, devendo ser exercidos por órgãos pertencentes à Administração Direta.

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TSE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - TSE - Analista Judiciário - Área: Judiciária

No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue o seguinte item. É constitucional a delegação do poder de polícia, mediante lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

CERTO

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: FGV - 2023 - TJ-SE - Atividade Notarial e de Registro - Remoção

A respeito do exercício do poder de polícia, é correto afirmar que é inconstitucional a delegação de poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da Administração Pública indireta e vocacionadas a serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: FGV - 2023 - TJ-SE - Atividade Notarial e de Registro - Remoção

A respeito do exercício do poder de polícia, é correto afirmar que é inconstitucional a delegação de poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da Administração Pública indireta e vocacionadas a serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

ERRADO

Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2022 - TJ-AP - Juiz de Direito Substituto

A sociedade de economia mista Beta do Município X recebeu formalmente, por meio de lei específica, delegação do poder de polícia do Município para prestar serviço de policiamento do trânsito na cidade, inclusive para aplicar multa aos infratores. Sabe-se que a entidade Beta é uma empresa estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do poder público e em regime não concorrencial. Por entender que o Município X não poderia delegar o poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado, o Ministério Público ajuizou ação civil pública pleiteando a declaração de nulidade da delegação e das

multas aplicadas, assim como a assunção imediata do serviço pelo Município. No caso em tela, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral, a pretensão ministerial:

A) não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia na forma realizada, inclusive no que concerne à sanção de polícia;

B) não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia a qualquer pessoa jurídica de direito privado, desde que cumprido o único requisito que é a prévia autorização legal;

C) deve ser acolhida, pois é inconstitucional a delegação do poder de polícia, em qualquer das fases de seu ciclo, a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta;

D) deve ser acolhida parcialmente, pois é inconstitucional a delegação do poder de polícia, nas fases de seu ciclo de ordem de polícia e de sanção de polícia, a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta;

E) deve ser acolhida parcialmente, pois, apesar de ser constitucional a delegação do poder de polícia para o serviço público de fiscalização de trânsito, é inconstitucional tal delegação no que concerne à aplicação de multa, que deve ser feita por pessoa jurídica de direito público.

▪ MANIFESTAÇÕES DO PODER DE POLÍCIA

-Atos discricionários (ex. autorização) ou vinculados (ex. licença)

-Atos preventivos (ex. ato que proíbe estacionar) ou repressivos (ex. multa)

-Atos gerais (ex. decreto que fecha estabelecimentos na pandemia) ou individuais (ex. multa aplicada por estacionar em local errado)

-Atos abstratos ou concretos

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

A discricionariedade no exercício do poder de polícia não admite exceções.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: FGV - 2023 - TJ-SE - Atividade Notarial e de Registro - Provimento

O poder de polícia preventivo se dá pela edição de atos normativos, prevendo que o particular somente poderá exercer determinado direito se cumprir algumas exigências.

CERTO

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência¹⁰

¹⁰ errado

A administração pública pode exercer o poder de polícia tanto por meio de atos normativos, tais quais os atos de consentimento denominados licença e autorização, quanto mediante atos concretos, como no caso das resoluções e instruções.

Ano: 2021 Banca: Prefeitura de Tijucas - SC Órgão: Prefeitura de Tijucas - SC Prova: Prefeitura de Tijucas - SC - 2021 - Prefeitura de Tijucas - SC - Advogado - Edital nº 001¹¹

O poder de polícia administrativa tem caráter eminentemente preventivo e fiscalizatório, sendo vedados atos repressivos a exemplo da apreensão de mercadorias.

▪ ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA

-Discrecionalidade

- ❖ Nem todo ato que decorre do poder de polícia é discricionário (conforme visto no tópico acima)

-Imperatividade

- ❖ Imposição unilateral de obrigações aos particulares
- ❖ Poder extroverso (possibilidade de criar obrigações para si – própria administração- e para os particulares)

-Coercitividade

- ❖ Coercibilidade
- ❖ Exigibilidade
- ❖ Administração pode se valer de meios INDIRETOS de coerção

-Autoexecutoriedade

- ❖ Exigibilidade (meios INDIRETOS de execução)
- ❖ Executoriedade (meios DIRETOS de execução)
- ❖ Administração pode se valer de meios DIRETOS de execução
- ❖ Atua independentemente de autorização judicial
- ❖ Mediante autorização de lei ou em situação emergencial, apenas
- ❖ Multa administrativa não possui autoexecutoriedade

-Mnemônico: DICA

Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa

Discrecionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder

¹¹ errado

- A) regulamentar.
- B) normativo.
- C) de polícia.**
- D) hierárquico.
- E) disciplinar.

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-SE Prova: FGV - 2023 - TJ-SE - Atividade Notarial e de Registro - Provimento

Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, que significa que as medidas adotadas pela Administração podem ser impostas coercitivamente aos particulares.

ERRADO

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RO - Oficial de Diligência¹²

A aplicação e cobrança de multa revelam exemplo de exercício do poder de polícia caracterizado pela autoexecutoriedade.

Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPE-TO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - MPE-TO - Promotor de Justiça Substituto¹³

A discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as suas manifestações.

Ano: 2021 Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-RS Prova: FUNDATEC - 2021 - PGE-RS - Analista Jurídico¹⁴

São características do poder de polícia: a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade e a não submissão ao controle judicial.

Ano: 2021 Banca: Prefeitura de Tijucas - SC Órgão: Prefeitura de Tijucas - SC Prova: Prefeitura de Tijucas - SC - 2021 - Prefeitura de Tijucas - SC - Advogado - Edital nº 001¹⁵

A autoexecutoriedade consiste na necessidade de autorização judicial para que os agentes do poder de polícia administrativa possam limitar o gozo e o exercício de direitos dos indivíduos.

III. Segundo o STF, o poder de polícia pode ser delegado, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial.

¹² errado

¹³ certo

¹⁴ errado

¹⁵ errado

6- DEVERES

- Dever de Probidade
 - Moralidade e boa fé

- Dever de Eficiência
 - Maior efetividade e com menor gasto

- Dever de Prestação de Contas
 - Publicidade